صحيح (و) تؤخذ (اذن صحيحة بأذن شلاء) ويؤخذ معيب من ذلك بصحيح بلا أرش

(فصل) ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها) اى ان تنتهي (الى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ الساق والقدم وكالموضحة) في الوجه والرأس قال في شرح المقنع ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا انتهى (والهاشمة والمنقلة والمأمومة) قال في المنتهى وشرحه ولمجروح أعظم منها اى من الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحة وأن يأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة فيأخذ في هاشمة خمسا من الابل وفي منقلة عشرا وفي مأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير انتهى (وسراية القصاص هدر) يعني انها غير مضمونة لان عمر وعليا قالا من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد بمعناه لانه قطع بحق فكما انه غير مضمون فكذلك سرايته كقطع السارق لكن لو قطع ولي الجناية الجاني من غير اذن الامام أو نائبه مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه فمات بسبب ذلك لزم المقتص دية النفس منقوصا منها دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه فلو وجب له في يد كان عليه نصف الدية وان كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها (وسراية الجناية مضمونة) ولو بعد أن اندمل جرح واقتص ثم انتقض الجرح فسرى بقود ودية ودونها كما لو قطع اصبعا فتآكلت أخرى الى جنبها أو اليد وسقطت من مفصل فالقود (مالم يقتص ربها) اى رب الجناية (قبل برئه) اى برء جرحه (ف) سرايته (هدر أيضا) لانه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه كما لو رضي بترك القصاص

(كتاب الديات)

جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (من أتلف انسانا أو) أتلف (جزأ منه بمباشرة أو سبب ان كان عمدا فالدية في ماله) اى مال المتلف لان الاصل يقتضي ان بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني (وان كان) الاتلاف (غير عمد) كالخطإ وشبه العمد (ف) الدية (على عاقلته) وحكمة ذلك ان جنايات الخطإ تكثر ودية الآدمي كثيرة فايجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة ايجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل اذ كان معذورا بفعله (ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما) لان السبب حصل منهما (وان وضع ثالث) فيها (سكينا) فوقع انسان على السكين التي في البئر فمات (ف) الدية على عاقلة الثلاث (أثلاثا) وان حفرها بملكه وسترها ليقع فيها أحد فمن دخل باذنه وتلف بالبئر فالقود على حافر البئر وان دخل بغير اذنه فلا ضمان عليه كمكشوفة بحيث يراها ويقبل قوله في عدم اذنه لا في كشفها (وان وضع واحد حجرا) أو نحوه (تعديا فعثر به انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر) دون الحافر لان واضع الحجر أو نحوه كالدافع لانه متى اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده لان الحافر لم يقصد بذلك القتل عادة لمعين وان لم يكن التعدي منهما جميعا فالضمان على متعد منهما فقط فلو كان الحافر هو المتعدي بحفره دون واضع الحجر بأن كان وضعه لمصلحة كوضعه في وحل لتدوس عليه الناس كان الضمان على الحافر دون واضع الحجر (وان تجاذب حران مكلفان حبلا) أو نحوه كثوب (فانقطع) ما تجاذباه (فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل) منهما (دية الآخر) سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما

واستلقى